

Aula 6

Gestão de Startups e Inovação

Profª Larissa Janz Branco

Conversa Inicial

Consolidação jurídica e social do negócio

- Nosso objetivo é compreender as obrigações jurídicas e sociais de uma Startup abrangendo seu funcionamento e seu impacto na sociedade
 - Aspectos legais para startups
 - Contratos e acordos com colaboradores, parceiros e clientes
 - Impacto social e ambiental das startups
 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
 - Mercado de impacto

Aspectos Legais para Startups

Com o que uma Startup precisa se preocupar juridicamente?

- Os aspectos legais são um conjunto de questões jurídicas e regulatórias que as startups devem considerar para operar de forma adequada, segura e em conformidade com a legislação vigente
- Abrangem diversas áreas, desde a estruturação da empresa até as relações com clientes, colaboradores e parceiros

Principais questões legais a serem consideradas pelas startups

- Contratos e acordos
 - Elaboração de contratos e acordos bem estruturados com investidores, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores

▪ Estruturação societária

- Escolha da melhor forma de constituição da empresa, como Sociedade Limitada (Ltda), Sociedade Anônima (S.A.) ou Empreendedor Individual (MEI)

▪ Proteção de dados

- Garantir que a startup esteja em conformidade com a legislação de proteção de dados (LGPD) pessoais, especialmente em relação à coleta, armazenamento e uso de informações dos usuários

▪ Regulamentação setorial

- Cumprimento das regulamentações específicas do setor em que a startup atua
- Dependendo da área de atuação, a startup pode estar sujeita a normas e leis específicas, como regulamentações de saúde, segurança, privacidade de dados, entre outras

▪ Propriedade intelectual

- Proteção de ideias, marcas, patentes, direitos autorais e segredos comerciais da empresa. É importante garantir que a startup esteja devidamente protegida contra plágio e violação de propriedade intelectual por parte de concorrentes

Importância de assessoria jurídica especializada

- Devido à complexidade e dinamismo do ambiente legal, é altamente recomendável que as startups contem com o apoio de uma assessoria jurídica especializada
- Advogados com experiência em startups podem ajudar a identificar riscos, garantir o cumprimento das normas e elaborar contratos e documentos adequados

Contratos e Acordos com Colaboradores, Parceiros e Clientes

- **"Um contrato bem elaborado é a certeza de um bom negócio!"**

- **Investir tempo em um contrato bem elaborado pode evitar diversas desavenças, riscos, negligências, conflitos e fraudes no futuro**



thodonal88/shutterstock

O que todo contrato deve conter?

- **Definição das partes**
- **Objeto do contrato**
- **Obrigações e responsabilidades**
- **Confidencialidade**
- **Forma de pagamento**
- **Prazos e renovação**
- **Rescisão**
- **Lei aplicável e foro**

Tipos de contratos mais comuns

- **Contratação de funcionários**
 - **Contratos de trabalho são essenciais para formalizar a relação de emprego entre a startup e seus colaboradores**
 - **Eles devem conter informações como cargo, salário, jornada de trabalho, benefícios, obrigações e cláusulas de confidencialidade**

- **Contratos de confidencialidade**
 - **(NDA - Non-Disclosure Agreement)**
 - **São utilizados quando a startup precisa compartilhar informações confidenciais com terceiros, como investidores, parceiros comerciais ou potenciais clientes**
 - **O NDA garante que essas informações não serão divulgadas sem autorização e protege os segredos comerciais da empresa**

- **Contratos de parcerias comerciais**
 - **Quando a startup estabelece parcerias estratégicas com outras empresas é essencial formalizar o acordo por meio de um contrato**
 - **Esse tipo de contrato define os termos da colaboração, responsabilidades de cada parte, divisão de resultados e eventuais cláusulas de exclusividade**

- **Contratos de prestação de serviços**
 - Quando a startup oferece serviços a clientes, é importante formalizar o acordo em um contrato que estipule detalhes como escopo do serviço, prazos, valores e formas de pagamento

Impacto Ambiental, Social e de Governança das Startups

- As startups têm desempenhado um papel cada vez mais relevante em nossa sociedade, e além de seu potencial para inovação e crescimento econômico, elas também têm o poder de causar um impacto significativo no meio ambiente, na comunidade em que atuam tendo uma governança ética

O mundo está cada vez mais consciente!

- ESG é um acrônimo que representa três pilares fundamentais de sustentabilidade empresarial
 - Ambiental (Environmental), Social (Social) e Governança (Governance)



Andrzej Rostek/shutterstock

Impacto ambiental das startups

- As startups, especialmente as de base tecnológica, podem ter um impacto positivo no meio ambiente por meio de suas soluções inovadoras e sustentáveis
- Algumas formas de impacto ambiental incluem

- Soluções verdes
- Eficiência energética
- Agricultura sustentável
- Monitoramento ambiental



Johnstocker Production/shutterstock

Impacto social das startups

- Além do impacto ambiental, as startups também têm a capacidade de gerar mudanças sociais positivas
- Alguns exemplos de impacto social são
 - Emprego e renda
 - Acesso à educação e saúde
 - Inclusão financeira
 - Empreendedorismo social
 - Diversidade e inclusão

Impacto na governança das startups

- A governança é um dos pilares fundamentais do ESG, e seu impacto nas startups pode ser decisivo para o sucesso e a sustentabilidade dessas empresas em seus estágios iniciais

- A startup pode e deve trabalhar a governança nos seguintes aspectos
 - Transparência e confiança nas suas relações
 - Tomada de decisões estratégicas e sustentáveis
 - Atração de investidores
 - Gestão de conflitos de interesse
 - Compliance e conformidade legal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis

Metas da ONU que permeiam as Startups

- Em 2000, na Cúpula do Milênio, a ONU (Organização das Nações Unidas) desenvolveu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável interconectados que abrangem desde a erradicação da pobreza até a ação climática e a igualdade de gênero



O papel das startups no cumprimento dos objetivos

- As startups, como agentes de inovação e mudança, têm o potencial de contribuir positivamente para a consecução dos ODS





Fonte: ONU

Sem responsabilidade social, sem investimento!

- Diversos fundos de investimento já notificaram que não irão mais aportar em startups que não estão atreladas aos ODSs ou não se preocupam com o tema ESG

Mercado de Impacto

O que é o investimento de impacto?

- O investimento de impacto vai além do tradicional investimento filantrópico, que busca apenas doar dinheiro para causas sociais ou ambientais
- Em vez disso, o investimento de impacto busca usar o capital para criar soluções sustentáveis que possam gerar lucro e, ao mesmo tempo, melhorar as condições sociais e ambientais em nosso planeta

Por que investir em impacto?

- De acordo com o Global Impact Investing Network (GIIN), o tamanho estimado do mercado de investimento de impacto é de cerca de US\$ 715 bilhões em ativos sob gestão em todo o mundo



Sutthiphong Chandaeng/shutterstock

- Uma das principais razões para o crescimento desse mercado é a crescente conscientização das pessoas sobre os problemas sociais e ambientais que enfrentamos atualmente

Como os investimentos de impacto podem contribuir para um futuro mais sustentável?

- Solucionando problemas sociais e ambientais
- Estimulando a inovação
- Criando empregos e oportunidades
- Melhorando a reputação das empresas
- Gerando retorno financeiro